

1500281-27.2021.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALINE MAFRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

A denúncia imputa crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Recebida denúncia, realizada citação, apresentada defesa preliminar.

Realizada audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500281-27.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-27.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALINE MAFRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

A denúncia imputa crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Recebida denúncia, realizada citação, apresentada defesa preliminar.

Realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas testemunhas, realizado interrogatório e apresentadas alegações finais.

É o relatório. Decido.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e exame químico toxicológico.

A autoria não restou comprovada.

A venda de entorpecente foi realizada pelo adolescente Marcelo ao usuário Glaisson,

conforme depoimento dos policiais e depoimento do adolescente.  
A acusada não foi vista transportando ou armazenado entorpecentes.  
Os policiais alegam em audiência que viram Marcelo passando dinheiro para Aline esconder, mas a versão conflita com o depoimento de Aline e Marcelo.  
Não existe imagem confirmando a versão do policial.  
Além disso, o depoimento do policial apresentado em juízo diverge do depoimento apresentado em sede policial.  
Aline esclarece que é usuária de cocaína e estava no local esperando a chegada da droga, não participou do comércio de entorpecentes.  
Não existem elementos suficientes para comprovar autoria da acusada no tráfico de entorpecentes, tão pouco, elementos para comprovar associação ao tráfico de entorpecentes.  
Na dúvida a absolvição se impõe.  
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido para absolver a acusada com base no artigo 386, VI, do CPP.  
P. I.

Aparecida, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA